

면책심사신청 안내

경찰청 주관 ○○○감사를 받은 공무원이 감사 중 지적된 사항에 대하여 면책심사를 신청하고자 할 때에는 다음 요령에 의거 신청하시기 바랍니다.

1. 신청권자

- 감사를 받은 공무원 본인
- 감사를 받은 공무원의 소속부서장
- 감사를 받은 기관의 장

2. 신청기간 : 감사결과 처분(또는 징계의결 요구) 이전

3. 적극행정 면책요건

- 자체감사를 받는 자의 업무처리가 불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것
- 자체감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리한 결과일 것
- 자체감사를 받는 자의 행위에 고의나 중대한 과실이 없을 것

※ 고의·중과실이 없는 것으로 추정하는 기준 : 자체감사를 받는 자와 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것, 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것

※ 다음사항은 면책대상에서 제외

1. 금품을 수수한 경우
2. 고의·중과실, 무사안일 및 업무태만의 경우
3. 자의적인 법 해석 및 집행으로 법령의 본질적인 사항을 위반한 경우
4. 위법·부당한 민원을 수용한 특혜성 업무처리를 한 경우
5. 그 밖에 위 각 호에 준하는 위법·부당한 행위를 한 경우